P U T U S A N
Nomor 792/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SYARWANI Alias ISAR Bin H. ALIDIN (Alm)**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Umur /Tanggal lahir : 36 tahun/ 11 Juni 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan K.S Tubun Gang Tentram II Rt. 015 Rw. 002
Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 September 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 17 November 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 19 Desember 2025
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2026;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Iqbal Aqli, S.H., dan kawan-kawan dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi), beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Gedung Kadin Lt 2 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 792/Pid.Sus/2025/ PN Bjm tanggal 1 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 792/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 20 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 792/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 20 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa SYARWANI Alias ISAR Bin H. ALIDIN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanaman gram" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan kedua;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARWANI Alias ISAR Bin H. ALIDIN (Alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana penjara;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

a. 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat bersih tanpa plastik klip, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hijau, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak permen, 1 (satu) pack plastik klip dirampas untuk dimusnahkan;

b. Uang tunai sebesar Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM-5615/BJRMS/11/2025 tanggal 11 November 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SYARWANI Alias ISAR Bin H. ALIDIN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Jalan K.S. Tubun Gang Tentram II Rt.015 Rw. 002 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa SYARWANI Alias ISAR Bin H. ALIDIN (Alm) pergi ke Jalan Kelayan B Gang Gembira Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin guna membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram, lalu Terdakwa membawanya pulang ke ke rumahnya yang beralamat di Jalan K.S Tubun Gang Tentram II Rt. 015 Rw. 002 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dengan berbagai paketan tergantung permintaan pembeli dengan total uang hasil penjualan yang telah diperoleh sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus rupiah), uang tersebut telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipergunakan Terdakwa sebagian untuk bermain judi online, dan hanya tersisakan Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 13.00 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan diantaranya saksi BAYU SAMUDERA dan saksi TOTOK LESMANA, lalu mereka menyuruh Terdakwa berdiri dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, adapun hal tersebut dikarenakan adanya laporan mastarakat yang menyebutkan sering ada transaksi narkotika jenis sabu ditempat itu, bahwa kemudian dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram berat bersih tanpa plastik klip, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) pack plastic klip, Uang tunai sebesar Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa saat itu, selain itu turut diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hijau ditemukan di kantong celana sebelah kirinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram disisihkan 1 (satu) paket sabu-sabu sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0588 tanggal 18 September 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto, diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SYARWANI Alias ISAR Bin H. ALIDIN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Jalan K.S. Tubun Gang Tentram II Rt.015 Rw. 002 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 13.00 WITA, ketika Terdakwa SYARWANI Alias ISAR Bin H. ALIDIN (Alm) sedang berada di rumahnya yang beralamat Jalan K.S. Tubun Gang Tentram II Rt.015 Rw. 002 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan diantaranya saksi BAYU SAMUDERA dan saksi TOTOK LESMANA, lalu mereka menyuruh Terdakwa berdiri dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, adapun hal tersebut dikarenakan adanya laporan masyarakat yang menyebutkan sering ada transaksi narkotika jenis sabu ditempat itu, bahwa kemudian dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat bersih tanpa plastik klip, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) pack plastic klip, Uang tunai sebesar Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa saat itu, selain itu turut diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hijau ditemukan di kantong celana sebelah kirinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram disisihkan 1 (satu) paket sabu-sabu sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dan selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0588 tanggal 18 September 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto, diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Samudera Bin Waluyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
   - Bahwa Saksi bersama Saksi Totok Lesmana Bin Firman (Alm) beserta anggota Buser Polsek Banjarmasin Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa peristiwa penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan K.S Tubun Gang Tentram II RT. 015 RW. 002 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya lewat telepon kalau di Jalan K.S Tubun Gang Tentram II Rt. 015 Rw. 002 Kelurah Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering ada transaksi Narkotika jenis sabu kemudian atas laporan tersebut saksi bersama rekan lainnya tindak lanjuti, selanjutnya saksi bersama Saksi Totok Lesmana Bin Firman (Alm) beserta anggota Buser lainnya berangkat ketempat yang dimaksud itu yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim, setelah sampai di lokasi kemudian saksi lakukan penggerebekan dan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa yang saat itu sedang duduk didepan teras rumahnya lalu menyuruhnya berdiri di dapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat bersih tanpa plastik klip, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) pack plastik klip, serta uang tunai sebesar Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), ditemukan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hijau ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi Totok Lesmana Bin Firman (Alm) memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti tersebut dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya Saksi bersama dengan rekan anggota Buser lainnya mengamankan barang buktinya bersama dengan Terdakwa ke Kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Totok Lesmana Bin Firman (Alm) dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Bayu Samudera Bin Waluyo beserta anggota Buser Polsek Banjarmasin Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan K.S Tubun Gang Tentram II RT. 015 RW. 002 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya lewat telepon kalau di Jalan K.S Tubun Gang Tentram II Rt. 015 Rw. 002 Kelurah Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering ada transaksi Narkotika jenis sabu kemudian atas laporan tersebut saksi bersama rekan lainnya tindak lanjuti, selanjutnya Saksi bersama Saksi Bayu Samudera Bin Waluyo beserta anggota Buser lainnya berangkat ketempat yang dimaksud itu yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim, setelah sampai di lokasi kemudian saksi lakukan penggerebekan dan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa yang saat itu sedang duduk didepan teras rumahnya lalu menyuruhnya berdiri di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat bersih tanpa plastik klip, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) pack plastik klip, serta uang tunai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), ditemukan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hijau ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi Bayu Samudera Bin Waluyo memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti tersebut dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya Saksi bersama dengan rekan anggota Buser lainnya mengamankan barang buktinya bersama dengan Terdakwa ke Kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Banjarmasin Selatan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di depan teras rumah Terdakwa di Jalan K.S Tubun Gang Tentram II Rt. 015 Rw. 002 Kelurah Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, mengusai narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang diamankan oleh pihak Kepolisian;
- .....Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang tersisa 2 (dua) paket Narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram berat bersih tanpa plastik klip kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut yaitu dengan cara Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa datang ke Jalan Kelayan B Gang Gembira Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa uang tunai sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, lalu Terdakwa menemui sdr JABUL dengan menanyakan adakah bahan lalu dijawab sdr JABUL "tidak ada, coba apian ke darat", lalu Terdakwa pergi dengan menaiki sepeda motor kea rah dalam gang gembira kemudian ada seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menawarkan kepada Terdakwa "handak nukar bahan kah?" , lalu Terdakwa jawab "hiih umpat nukar setengah kantong", kemudian seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut pergi mengambilkan sabu tersebut, sekita 5 (lima menit kemudian seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut datang meminta "mana duitnya?" Terdakwa jawab "barang nya dulu", lalu seseorang yang Terdakwa tidak kenal itu menunjuk kearah kotak rokok "tuh barangnya", setelah Terdakwa cek sabu tersebut lalu Terdakwa membayarkan uang tunai sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

-.....Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima Gram), setelah itu Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut dengan berbagai paketan tergantung permintaan pembeli dengan total penjualan sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

-.....Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 setelah Terdakwa selesai sarapan lalu duduk didepan teras rumah menunggu kalau ada yang mau membeli sabu, sekitar jam 13.00 WITA datang petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polsek Banjarmasin Selatan menyuruh Terdakwa berdiri dan langsung menggeledah badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram berat bersih tanpa plastik klip, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) pack plastic klip, Uang tunai sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hijau di temukan petugas di kantong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya di bawa dan di amankan kekantor Polsek Banjarmasin Selatan;

-.....Bahwa penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram bersih tanpa plastik klip yang tersisa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram berat bersih tanpa plastik klip, kalau terjual semua yaitu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

-.....Bahwa Terdakwa melakukan penjualan sabu tersebut kurang lebih berjalan 1 (satu) bulan dan Terdakwa menjadikan itu sebagai mata pencaharian;

-.....Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di penjara sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dalam perkara pencurian tahun 2018 dengan vonis selama 5 (lima) Bulan penjara di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin, kedua pada tahun 2019 dalam perkara pencurian dengan Vonis 7 (tujuh) Bulan penjara di Lapas Teluk dalam Banjarmasin, dan ketiga pada tahun 2021 dalam perkara Narkotika dengan Vonis 4 (empat) Tahun penjara di Lapas Teluk dalam Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat bersih tanpa plastik klip;
- 1 (satu) buah mancis warna ungu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hijau IMEI1: 865386069551254 IMEI2: 865386069551247;
- 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah kotak permen;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- Uang tunai sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor: PP.01.01.17A.09.25.676 tanggal 19 September 2025 dengan hasil laporan pengujian nomor: LHU.109.K.05.16.25.0588 terhadap 1 (satu) plastik kip dalam 1 (satu) amplop adalah positif Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita acara penimbangan barang bukti, dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 gr (nol koma delapan puluh gram) berat bersih tanpa plastik klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Bayu Samudera Bin Waluyo dan Saksi Totok Lesmana Bin Firman (Alm) yang merupakan anggota kepolisian Polsek Banjarmasin Selatan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di depan teras rumah Terdakwa di Jalan K.S Tubun Gang Tentram II RT. 015 RW. 002 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;

3. Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat lewat telepon yang menyebutkan kalau di Jalan K.S Tubun Gang Tentram II Rt. 015 Rw. 002 Kelurah Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering ada transaksi Narkotika jenis sabu sehingga atas laporan tersebut Saksi Bayu Samudera Bin Waluyo dan Saksi Totok Lesmana Bin Firman (Alm) bersama rekan lainnya melakukan kegiatan penyelidikan;

4. Bahwa kemudian Saksi Bayu Samudera Bin Waluyo bersama Saksi Totok Lesmana Bin Firman (Alm) beserta anggota Buser lainnya berangkat ketempat yang dimaksud yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim, setelah sampai di lokasi kemudian anggota kepolisian lakukan penggerebekan dan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa yang saat itu sedang duduk didepan teras rumahnya lalu menyuruhnya berdiri di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat bersih tanpa plastik klip, 1 (satu) buah mancis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna ungu, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) pack plastik klip, serta uang tunai sebesar Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), ditemukan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hijau ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Saksi Bayu Samudera Bin Waluyo dan Saksi Totok Lesmana Bin Firman (Alm) memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti tersebut dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya Saksi bersama dengan rekan anggota Buser lainnya mengamankan barang buktinya bersama dengan Terdakwa ke Kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut;

5. Bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang yang Terdakwa tidak dikenal di Jalan Kelayan B Gang Gembira Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan harga sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menjual sabu tersebut dengan berbagai paketan tergantung permintaan pembeli dengan total penjualan sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan sabu tersebut kurang lebih berjalan 1 (satu) bulan dan Terdakwa menjadikan itu sebagai mata pencaharian;

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di penjara sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dalam perkara pencurian tahun 2018 dengan vonis selama 5 (lima) Bulan penjara di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin, kedua pada tahun 2019 dalam perkara pencurian dengan Vonis 7 (tujuh) Bulan penjara di Lapas Teluk dalam Banjarmasin, dan ketiga pada tahun 2021 dalam perkara Narkotika dengan Vonis 4 (empat) Tahun penjara di Lapas Teluk dalam Banjarmasin;

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

9. Bahwa berdasarkan laporan pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, tanggal 19 September 2025 dengan hasil laporan pengujian terhadap 1 (satu) plastik kip dalam 1 (satu) amplop adalah positif Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 gr (nol koma delapan puluh gram) berat bersih tanpa plastik klip;

11. Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**
3. **Narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu Syarwani Alias Isar Bin H. Alidin (Alm) adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim dimana Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan atau kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin atau sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerbook” halaman 175–176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht), sedangkan unsur lainnya bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat Majelis Hakim dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2011, arti kata menguasai adalah “berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu)”;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas diatur bahwa segala sesuatu kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, yang hanya dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diberikan kepada Apotik, Dokter, Pedagang Besar Farmasi/ Pabrik Farmasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut jelas bententangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Bayu Samudera Bin Waluyo dan Saksi Totok Lesmana Bin Firman (Alm) yang merupakan anggota kepolisian Polsek Banjarmasin Selatan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di depan teras rumah Terdakwa di Jalan K.S Tubun Gang Tentram II RT. 015 RW. 002 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat lewat telepon yang menyebutkan kalau di Jalan K.S Tubun Gang Tentram II Rt. 015 Rw. 002 Kelurah Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering ada transaksi Narkotika jenis sabu sehingga atas laporan tersebut Saksi Bayu Samudera Bin Waluyo dan Saksi Totok Lesmana Bin Firman (Alm) bersama rekan lainnya melakukan kegiatan penyelidikan;
- Bahwa kemudian Saksi Bayu Samudera Bin Waluyo bersama Saksi Totok Lesmana Bin Firman (Alm) beserta anggota Buser lainnya berangkat ketempat yang dimaksud yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim, setelah sampai di lokasi kemudian anggota kepolisian lakukan penggerebekan dan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa yang saat itu sedang duduk didepan teras rumahnya lalu menyuruhnya berdiri di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat bersih tanpa plastik klip, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) pack plastik klip, serta uang tunai sebesar Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), ditemukan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hijau ditemukan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Saksi Bayu Samudera Bin Waluyo dan Saksi Totok Lesmana Bin Firman (Alm) memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya Saksi bersama dengan rekan anggota Buser lainnya mengamankan barang buktinya bersama dengan Terdakwa ke Kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi Bayu Samudera Bin Waluyo dan Saksi Totok Lesmana Bin Firman (Alm) berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana narkotika tersebut akan dijual oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak bekerja yang tidak ada hubunganya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Narkotika adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun lebih dari 1 (satu) orang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, tanggal 19 September 2025 dengan hasil laporan pengujian terhadap 1 (satu) plastik kip dalam 1 (satu) amplop adalah positif Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 gram (nol koma delapan puluh gram) berat bersih tanpa plastik klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ketiga telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), dengan demikian dasar pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menggunakan KUHP baru;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat bersih tanpa plastik klip, 1 (satu) buah mancis warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hijau IMEI1: 865386069551254 IMEI2: 865386069551247, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak permen, 1 (satu) pack plastik klip, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) yang telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Unndang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa Syarwani Alias Isar Bin H. Alidin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syarwani Alias Isar Bin H. Alidin (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 80 (delapan puluh) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram berat bersih tanpa plastik klip;
- 1 (satu) buah mancis warna ungu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hijau IMEI1: 865386069551254 IMEI2: 865386069551247;
- 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah kotak permen;
- 1 (satu) pack plastik klip;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2026, oleh Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Aulia Rahmi, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ttd	ttd
Maria Anita Christianti Cengga, S.H.	Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

ttd

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aulia Rahmi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)